

△△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목	△△△△ 지하수 개발·이용에 따른 행정절차 이행 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△(이하‘사무소’라 한다)는 「△△△△△△법」 및 「자연공원법」에 따라 △△△△ 등의 자연생태계, 자연·문화경관 및 지형·지질자원을 체계적으로 보전·관리함으로써 △△△△ 등의 지속가능한 이용을 도모하고 국민이 쾌적한 자연환경에서 건강하고 여유 있는 생활을 할 수 있도록 하고 있으며, 이에 탐방객 불편을 초래할 수 있는 안정적 용수 이용이 필요한 공원시설에 대하여 지하수개발·이용을 시행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「지하수법」 제7조(지하수개발·이용의 허가)제1항에 따르면 지하수를 개발·이용하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 시장(특별자치시장을 포함한다. 이하 같다)·군수·구청장의 허가를 받아야 하고, 동법 제8조(지하수

개발·이용의 신고)제1항에 따라 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 시장·군수·구청장에게 신고하고 지하수를 개발·이용할 수 있다.

또한 같은 법 제9조(준공신고)제1항, 제7조 및 제8조에 따라 허가를 받거나 신고한 자가 그 공사를 준공하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사무소는 감사일 현재(2025. 7. 11.) [표 1]에서와 같이 총 10개소(△△군 7, △△군 2, △△군 1)에 대하여 지하수개발·이용에 따라 필요한 급수를 하여 공원 시설에 안정적으로 용수 이용을 하고 있다.

[표 1] △△△△△△△△△ 지하수개발·이용 현황(2025. 7. 기준)

구분	이용 시설	위치	관리	급수방식	준공확인증	비고
1	△△ 화장실	△△ △△군 △△면 △△리 319-1	공단	지하수	확인 안됨	
2	△△△△ 화장실	△△ △△군 △△면 △△△길 2	공단	지하수	확인 안됨	
3	△△△센터, ○○영지 내 화장실	△△ △△군 △△면 △△△길 2	공단	지하수+계곡수	확인 안됨	
4	○○영지 내 화장실(예비)	△△ △△군 △△면 △△△길 2	공단	지하수+계곡수	○	
5	체류형 수익시설	△△ △△군 △△면 △△△길 2	공단	지하수+계곡수	○	
6	△△탐방지원센터화장실	△△ △△군 △△면 △△리 산 9-1	공단	지하수	○	
7	△△△△△ 화장실	△△ △△군 △△면 △△리 931-3	공단	지하수	확인 안됨	
8	△△△분소	△△ △△군 △△면 △△△△로 1144	공단	지하수	○	
9	△△탐방지원센터	△△ △△군 △△면 △△△△길 208	공단	지하수	○	
10	△△주차장 화장실	△△ △△군 △△면 △△리 산 117-1	공단	지하수	○	

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

「지하수법」 제7조에서 제9조에 따라 지하수개발·이용에 따른 준공확인증을 확인한 결과, [표 1]에서와 같이 △△탐방지원센터 등 총 6개소는 준공확인증이 확인되었으나, △△ 화장실 등 총 4개소에 대해서는 지하수개발·이용에 따른 준공확인증이 확인되지 않은 상태로 지하수를 이용하고 있는 사실이 확인되었다.

따라서, 사무소에서는 지하수개발·이용 준공확인증이 확인되지 않은 총 4개소 시설에 대하여 「지하수법」에 따라 지하수개발·이용에 따른 준공확인증 확인, 교부 신청 등 지자체 행정절차를 이행할 필요가 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△장)은 지하수개발·이용 준공확인증이 확인되지 않은 4개 시설에 대하여 관련 규정에 따라 관할 지자체에 행정절차를 이행하시기 바랍니다.
(시정)

이사장(△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)